

1519341-16.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2153765/2022 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 25409917 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 2153765 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1519341-16.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519341-16.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2153765/2022 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 25409917 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 2153765 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Indiciado:

MARCOS ROGERIO VICENTE JUNIOR e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

LAZARO FERREIRA RIBEIRO foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 6 de junho de 2022, por volta das 6h00min, na Rua dos Gusmões, nº. 568, apartamento n.º 172, bairro Santa Ifigênia, nesta cidade e comarca, LÁZARO FERREIRA RIBEIRO, qualificado a fls. 18, guardava, ocultava e tinha em depósito, para fins de tráfico, ou seja, para venda ao consumo de terceiras pessoas, 23,2g de cocaína em forma de crack, consoante auto de

exibição e apreensão de fls. 10 e laudo de constatação de fls. 13/15, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em regular audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva (fls. 53/56).

O réu foi notificado (fls. 104). Manifestou-se a Defesa em preliminar (fls. 83/96), a denúncia foi recebida (fls. 105), o réu foi regularmente citado.

Na instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público sustentou a condenação nos termos da denúncia e a Defesa a absolvição.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente em parte.

Os policiais civis RICARDO e LEANDRO, ouvidos em juízo, relataram que estavam em cumprimento de um mandado de busca e apreensão no local. Chegando lá, foram atendidos pelo réu e, dentro do apartamento, escondido em uma cortina, no meio de dois tecidos, encontraram algumas porções de crack de dois tamanhos, uns maiores e outros menores. E, em cima de uma mesa, encontraram uma balança de precisão.

Indagado, o réu confessou que fazia a venda da droga no centro da cidade e disse que não conhecia Marcos, o qual era o alvo das investigações. O réu não disse que era usuário de entorpecente.

Interrogado em juízo, o réu negou a autoria do delito. Disse que é usuário de entorpecente. A droga era para seu consumo próprio. A balança de precisão era utilizada para fazer a compra de recicláveis, em que pesava as latinhas que "as crianças" traziam. Não conhecia a pessoa de Marcos. Indicou onde estavam as drogas assim que os policiais perguntaram. A locação do imóvel foi feita por telefone com o Sr. Jair.

Finda a instrução processual e sopesados os elementos de convencimento, de rigor a desclassificação para consumo próprio.

De fato, a confissão informal não foi confirmada e os policiais não presenciaram ato de comércio e o réu estava em sua residência.

Portanto, cabível a desclassificação para o porte, uma vez que comprovado que o réu estava com o entorpecente, mas não comprovado que a droga fosse efetivamente destinada à entrega a terceiros com intuito de lucro, ou que o réu estivesse vendendo a substância, muito embora as circunstâncias sejam suspeitas.

Logo, o réu deve ser tido como incurso no artigo 28, da Lei de Tóxicos, em decorrência do princípio "in dubio pro reo".

Na aplicação da medida, considerando a quantidade de droga e antecedentes, aplica-se (04) quatro meses de prestação de serviços à comunidade.

Não há outras causas a apreciar, de modo que essa pena torna-se definitiva.

No caso de descumprimento injustificado da medida imposta fixo o pagamento de (50) cinquenta dias multa, no valor unitário mínimo, nos termos do artigo 28, § 6º, inciso II, da Lei 11.343/06.

O acusado poderá apelar em liberdade, uma vez que a custódia cautelar não se mostra necessária em relação a este processo. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Diante do exposto, julga-se PROCEDENTE em parte a presente ação penal para o fim de condenar LAZARO FERREIRA RIBEIRO à (04) quatro meses de prestação de serviços à comunidade, por infração ao artigo 28, da Lei 11.343/06.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia. Eventual dinheiro deverá ser depositado ao Senad.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito.

Publicada em audiência, intimadas as partes. Registre-se e comunique-se e aguarde-se em cartório prazo para recurso.

Beneficiário da justiça gratuita, fica isento de pagamento das custas processuais.

São Paulo, 06 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA